

■ 질문 리스트

- ① 퇴직급여 제도 변경 이란?
- ② 퇴직급여 제도를 변경할 수 있는 경우는?
- ③ 퇴직급여 제도 변경 유형
- ④ DB 또는 퇴직금에서 DC 형으로 변경 시, 전환 금액은 어떻게 계산되나요?
- ⑤ 중도인출을 목적으로 DC 형으로 제도를 변경할 수 있나요?
- ⑥ 임금피크제를 앞두고 있습니다. DC 형으로 전환할 수 있나요?

○ 퇴직급여 제도 변경 이란?

- 회사가 기존 퇴직급여제도를 폐지하거나 유지한 채 새로운 제도를 설정하여, 직원이 기존 제도에서 다른 제도(예: DB→DC)로 변경하는 것을 말합니다.
- 이 경우 근로자별 선택 및 회사의 승인에 따라 개별적으로 제도 변경이 가능하고, 과거근로기간에 대해서도 소급 적용이 될 수 있습니다.
- 퇴직급여 제도 변경 방식은 퇴직연금 규약에 정한 절차에 따라 이루어져야 합니다.

○ 퇴직급여 제도를 변경할 수 있는 경우는?

- 회사가 2 가지 이상의 퇴직급여 제도를 운영하고 있고, 제도를 바꾸는 것을 허용하고 있는 경우라면 제도를 바꿀 수 있습니다.
- 따라서 회사의 퇴직연금규약 또는 인사팀을 통해 확인하시기 바랍니다.

○ 퇴직급여 제도 변경 유형

- 다음 표는 제도 변경 시 과거기간을 소급해서 변경할 수 있는 지에 대한 가능여부를 알려주는 표입니다.

현재 제도 → 바꿀 수 있는 제도	가능 여부
퇴직연금(DB) → 퇴직연금(DC)	가능
퇴직연금(DB) → 퇴직금	불가능
퇴직연금(DC) → 퇴직금	불가능
퇴직연금(DC) → 퇴직연금(DB)	불가능
퇴직금 → 퇴직연금(DB)	가능
퇴직금 → 퇴직연금(DC)	가능
혼합형 제도 → 퇴직연금(DC)	가능
혼합형 제도 → 퇴직연금(DB)	불가능

- DB: 일정한 급여식(퇴직 전 평균임금 30 일본×계속근로기간)이 정해져 있는 퇴직연금, 퇴직금과 계산식이 동일함
- DC: 회사가 매년 연간임금총액 1/12 이상을 납입하고 근로자가 운용한 내역을 반영하여 받는 제도
- 혼합형: DB 와 DC 를 100% 범위내에서 비율을 조정하여 운용할 수 있는 제도

○ DB 또는 퇴직금에서 DC 형으로 변경 시, 전환 금액은 어떻게 계산되나요?

- 제도전환 시 퇴직급여가 줄어들지 않도록 보호하기 위해 기본적으로 다음과 같은 계산식을 사용합니다.

DB 또는 퇴직금에서 DC 로 퇴직급여 전환 시 계산식
$\text{MAX}(\text{직전 평균임금 } 30 \text{ 일분}, \text{직전 연간임금총액} \div 12) \times \text{계속근로기간}$

○ 중도인출을 목적으로 DC 형으로 제도를 변경할 수 있나요?

- 퇴직급여 제도를 변경하는 것은 법적 의무사항이 아니기 때문에 회사에서 중도인출을 위해 제도를 변경하는 것을 허용하고 있다면, 중도인출을 위해 DB 에서 DC 로 퇴직급여제도를 변경할 수 있습니다.
- 이때 회사의 규정에 따라 신청 시기를 준수해야 하며, DC 중도인출 사유 및 시기 등을 반드시 충족하고 있어야 받을 수 있는 점 주의하시길 바랍니다.
- 따라서 회사의 퇴직연금규약 또는 인사팀을 통해 확인하시기 바랍니다.

○ 임금피크제를 앞두고 있습니다. DC 형으로 전환할 수 있나요?

- 임금피크제 및 다음과 같은 사유들이 있는 경우 회사와 협의하여 DC 로 전환 여부를 검토할 수 있으며, 구체적인 사항은 재직 중인 회사에 확인하시기 바랍니다.

사유
1. 임금피크제로 인한 임금감소가 예정되어 있는 경우
2. 주 52 시간 법 개정으로 인해 근로시간이 단축됨에 따라 임금감소가 예정되어 있는 경우
3. 소정근로시간이 1 일 1 시간 이상 또는 1 주 5 시간 이상 단축됨에 따라 임금감소가 예정되어 있는 경우

근로자퇴직급여 보장법 제 4 조(퇴직급여제도의 설정)

- ① 사용자는 퇴직하는 근로자에게 급여를 지급하기 위하여 퇴직급여제도 중 하나 이상의 제도를 설정하여야 한다. 다만, 계속근로기간이 1 년 미만인 근로자, 4 주간을 평균하여 1 주간의 소정근로시간이 15 시간 미만인 근로자에 대하여는 그러하지 아니하다.
- ③ 사용자가 퇴직급여제도를 설정하거나 설정된 퇴직급여제도를 다른 종류의 퇴직급여제도로 변경하려는 경우에는 근로자의 과반수가 가입한 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수가 가입한 노동조합이 없는 경우에는 근로자 과반수(이하 “근로자대표”라 한다)의 동의를 받아야 한다.

근로자퇴직급여 보장법 제 32 조(사용자의 책무)

- ⑤ 확정급여형퇴직연금제도 또는 퇴직금제도를 설정한 사용자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우 근로자에게 퇴직급여가 감소할 수 있음을 미리 알리고 근로자대표와의 협의를 통하여 확정급여형퇴직연금제도나 중소기업퇴직연금기금제도로의 변경, 퇴직급여 산정기준의 개선 등 근로자의 퇴직급여 감소를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.
 1. 사용자가 단체협약 및 취업규칙 등을 통하여 일정한 연령, 근속시점 또는 임금액을 기준으로 근로자의 임금을 조정하고 근로자의 정년을 연장하거나 보장하는 제도를 시행하려는 경우
 2. 사용자가 근로자와 합의하여 소정근로시간이 1 일 1 시간 이상 또는 1 주 5 시간 이상 단축함으로써 단축된 소정근로시간에 따라 근로자가 3 개월 이상 계속 근로하기로 한 경우
 3. 법률 제 15513 호 근로기준법 일부개정법을 시행에 따라 근로시간이 단축되어 근로자의 임금이 감소하는 경우
 4. 그 밖에 임금이 감소되는 경우로서 고용노동부령으로 정하는 경우

근로자퇴직급여 보장법 제 46 조(벌칙)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 500 만원 이하의 벌금에 처한다.

- 3. 제 32 조제 5 항을 위반하여 근로자에게 퇴직급여가 감소할 수 있음을 알리지 아니하거나 퇴직급여 감소 예방을 위하여 필요한 조치를 하지 아니한 사용자근로자퇴직급여 보장법 제 19 조(확정급여형퇴직연금제도의 설정)